

0003077-67.2017.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... do vício. Negou praticar ou participar do tráfico de drogas.

Embora o réu apresente registros de processo pelo mesmo crime, ele é primário e não estava sob investigação policial.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003077-67.2017.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003077-67.2017.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Ofício - 900072/2017 - Central de Polícia Judiciária de Americana, 900072/2017 - Central de Polícia Judiciária de Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Gomes Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

LUCAS GOMES PEREIRA está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11343/06, acusado de no dia 24 de março de 2017, por volta de 18h30, na Avenida Cândido Portinari, 89, bairro Antonio Zanaga, nesta cidade, guardar, para consumo pessoal, treze gramas de maconha e nove gramas de crack', sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 19 de setembro de 2017 (fls. 110), o réu foi citado (fls. 163/164).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 119/121).

Na instrução, foi ouvida uma testemunha comum. A seguir, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Sem mais requerimentos, nos debates a acusação requereu a procedência da denúncia e o afastamento da alegação de ilicitude da prova. Alega comprovados os fatos

criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena (fls. 186/187).

A Defesa, nos memoriais, pugnou pela absolvição. Em caso de condenação, requer pena mínima (fls. 201/205).

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

O crime está suficientemente demonstrado.

Na fase policial, o réu declarou ser usuário e que a droga encontrada seria para o seu consumo (fls. 12).

Em Juízo, alegou que estava na área de sua casa quando os policiais chegaram pedindo parar abrir o portão e se negou abrir pela falta do mandado, mas entraram assim mesmo. Perguntaram se teria entorpecente, falou que teria uma maconha para o seu uso e eles acharam onde estava. Na casa estariam ele e sua mulher.

Pegaram uns três gramas de pedra e tinha acabado de pegar 25 gramas de maconha para o seu uso, mas tinha umas 17 gramas. No dia falou para o delegado que teriam entrado na sua casa sem a sua permissão. Comprou a droga na Mathiensen. Não tinha saquinhos para embalar drogas na sua casa. Atualmente trabalha de desmontar hidrômetro. Continua sendo usuário de maconha. Não lembra de ter sido apreendido oitenta reais.

A prova oral confirmou a sua versão quanto as drogas encontradas.

Ivan de Oliveira, policial militar, recordou-se de que estava de serviço e receberam uma denúncia de que no local teria uma pessoa traficando entorpecente. Ao se dirigirem ao endereço o réu foi abordado próximo ao portão e nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre a denúncia, informou seria usuário de maconha e que na geladeira de sua casa teria uma porção dessa droga. O réu franqueou a entrada e acompanhou a busca. A porção de maconha foi localizada e no fundo de uma garrafa de café, foi encontrada uma pedra grande de crack. O acusado declarou que se encontrava desempregado e estaria fracionando e traficando. Não conhecia o réu. O réu chegou admitir a venda do crack, a maconha alegou ser usuário. O crack, devido estar desempregado, precisando de dinheiro, fracionava e vendia. Não recorda se foi localizado embalagem. O local onde foi encontrado, a casa dele não conhecia como ponto de tráfico, apenas o bairro. O réu foi abordado na calçada, próximo ao portão. No imóvel só estaria o acusado.

O policial ouvido, abordou o réu na calçada de sua casa e o próprio acusado indicou onde teria maconha guardada. Também foi encontrado crack.

Assim, evidente que o réu guardava mesmo drogas, as quais, pela quantidade, convencem seriam para o seu uso.

Ademais, o réu afirmou que comprava drogas em razão do vício. Negou praticar ou participar do tráfico de drogas.

Embora o réu apresente registros de processo pelo mesmo crime, ele é primário e não estava sob investigação policial.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76:

"... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para

uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ...” (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeve a lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

“... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ...” (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta a prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, Resp. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, Resp. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

Acresça-se que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de porte de drogas para consumo próprio, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, em que o bem tutelado pela norma é a saúde pública. Irrelevante, portanto, para a tipificação da conduta, a quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente. O simples ato de portar substância ilícita presume o potencial ofensivo da conduta. Ademais, a reduzida quantidade de droga é inerente à natureza do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não se cogita de invalidade da apreensão, na medida em que o réu foi abordado fora de casa e se dispôs, ele próprio, a entregar a droga apreendida, a qual, conforme fundamentado, destinava-se ao seu confessado uso.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 57/62).

Fixação das penas.

O réu é primário, o que gera influência na duração das medidas indicadas pelo artigo 28 da lei de drogas.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra LUCAS GOMES PEREIRA, condenando-o às penas de advertência, prestação de serviços e medida socioeducativa de comparecimento a curso ou programa educativo. As duas últimas pelo prazo de dois meses, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 116).

Mantenho eventuais medidas cautelares diversas da prisão acaso concedidas, até o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.
P.I.C.

Americana, 16 de maio de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO
À MARGEM DIREITA